

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2264/2533

บริษัทยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด
นายสวัสดิ์ ประทุมมณี
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ยาสูบลานนา
ไทย จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านหนังสือยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกินกำหนดสิบสี่วันตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 วรรคสาม จึงถือว่าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันไปเป็นหนี้เด็ดขาดแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรชาวไร่ยาสูบลานนาไทย จำกัด ลูกหนี้ (จำเลย) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้เงินทดรองค่าใบยาแห้งจำนวน ๑๒๓,๒๘๐.๑๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี และชำระหนี้ค่าปุ๋ยจำนวน ๑๔๓,๖๐๔.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ผู้ร้องนำเงินไปชำระให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ ผู้ร้องจึงมาร้องคัดค้านว่าผู้ร้องมิได้เป็นหนี้สหกรณ์

การเกษตรชาวไร่ยาสูบลานนาไทย จำกัด ลูกหนี้ เนื่องจากสัญญาที่สร้างขึ้นเป็นกรณีคู่สัญญาสร้างขึ้นโดยมีเจตนาลวง ไม่ประสงค์จะผูกพันกัน เพราะกรรมการของลูกหนี้ได้ขอร้องให้ผู้ร้องเข้าทำสัญญารับเป็นลูกหนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้ และหนี้ดังกล่าวขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นและมีคำสั่งว่า ผู้ร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกิน ๑๔ วัน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๔ วรรคสาม จึงไม่รับคำคัดค้าน คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๔ วรรคสาม ผู้ร้องจะต้องร้องคัดค้านเสียภายในสิบสี่วันนับแต่ได้รับแจ้งความยืนยันหนี้ ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องคัดค้านภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๑ เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องคัดค้านในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีคำขอต่อศาลให้บังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ได้อยู่แล้วตาม มาตรา ๑๑๔ วรรคสี่ จึงต้องถือว่า หนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือยืนยันไปนั้นเป็นหนี้เด็ดขาดแล้ว

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสาริต ไชยอนงค์

ศาลอุทธรณ์ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------